5. இயக்குநர்கள் நியமிக்கப்பட்ட 30 நாட்களுக்குள் இயக்குநர்களால் கையொப்பமிடப்பட்ட ஒப்புதலுடன் தேவையான கட்டணத்தை செலுத்தி நிர்வாக இயக்குநர்கள் மற்றும் முக்கிய மேலாண்மை பணியாளர்கள் பற்றிய விவரங்களை நிறுமத்தின் பதிவாளருக்கு உரிய படிவத்தில் பதிவு செய்ய வோண்டும்

6. அனைத்து இயக்குநர்களுக்கும் ஓய்வு பெறுதல் தொடர்பான விவகாரங்கள் செயல் முறை விதிகளில் கூறபட்டபடி வழங்கலாம். இல்லையென்றால் சட்டப்படி அது முடிவு செய்யப்படும்.

முதல் இயக்குநர் (First Director)

"முதல் இயக்குநர்கள்" நிறுவனம் கூட்டுருவாக்கம் செய்யப்பட்ட தேதி முதல் அலுவலகத்தை இயக்குபவர்கள். முதல் இயக்குநர் பெயர் வழக்கமாக நிறும செயல் முறை ஏட்டில் குறிப்பிடபட்டிருக்கும் அல்லது இயக்குநர்கள் நியமிக்கப்படுகிறார்கள்.

ஒரு நபர் நிறுமத்தின் வழக்கில் ஒரு உறுப்பினராக இருப்பவர் 152 வது பிரிவின் விதிமுறைகளுக்கு இணங்க இயக்குநர்(கள்) உறுப்பினரால் நியமிக்கப்படும் வரை அதன் முதல் இயக்குனராக கருதப்படுவார்.

27.08 இயக்குநர் தகுதிகள் (Qualifications of Director)

நிறுமம் செயல்முறை விதிகளுக்கு வெளிகளில் கூடிய உள்ளவாறு தேவையான தகுதிகளை பெற்றிருத்தல் வேண்டும். பொதுவாக ஒரு இயக்குநர், நிதி, சட்டம், மேலாண்மை, விற்பனை, சந்தைப்படுத்தல், நிர்வாகம், ஆராய்ச்சி, பெருநிறும ஆளுமை, தொழில்நுட்ப செயல்பாடுகள் அல்லது நிறுமத்தின் வணிக தொடர்பான பிற துறைகளில் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட துறைகளில் பொருத்தமான திறன்கள், அனுபவம் மற்றும் அறிவைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.

1. ஒரு இயக்குநர் சரியான மனநிலை உடைய நபர் இருக்க வேண்டும்.
2. ஒரு இயக்குநர் நிறுமம் செயல் முறை புத்தகதில் குறிப்பிட்டுள்ள தகுதி பங்குகள் வைத்திருக்கக வேண்டும்.
3. ஒரு இயக்குநர் தனிநபராக இருத்தல் வேண்டும்
4. நல்ல நிதிநிலை உடையவராக இருத்தல் வேண்டும்
5. நீதிமன்றத்தால் எந்தவிதமான குற்றத்திற்காகவும் குற்றவாளி என அறிவிக்கப்பட்டாமல்/ தண்டிக்கப்படாமல் இருத்தல் வேண்டும்

27.09 இயக்குநராக தகுதியற்றவர்கள் (Disqualifications of a director)

நிறுமம் சட்டத்தின் 164 ஆம் பிரிவின்படி நிறுமத்தின் இயக்குனராக தகுதியற்றவர்கள் பின்வருமாறு

அ. பித்துநிலை அடைந்தவர் என தகுதி வாய்ந்த நீதிமன்ற அதிகாரிகளால் கண்டுபிடிப்பு மற்றும் அமலில் உள்ள போது

ஆ. திவாலானவர் என நீதிமன்றத்தில் அறிவிக்கப்பட்டவர்

இ. திவாலானவர் என அறிவிக்கக் கோரி நீதிமன்றத்தில் விண்ணப்பித்துள்ள, அவரது விண்ணப்பம் நிலுவையில் உள்ளபோது

ஈ. நீதிமன்றத்தில் குற்றவாளி என தீர்ப்பளிக்கப்பட்டு ஆறு மாத காலத்திற்கு குறையாமல் சிறை தண்டனை பெற்று இருப்பவர்கள் (எனினும் தண்டனை காலம் முடிந்து 5 ஆண்டுகள் கழித்து பிறகு அவரை இயக்குனராக நியமிப்பதை சட்டம் ஏற்றுக் கொள்கிறது)

உ. அழைப்பு பணம் செலுத்தாமல் இருப்பவர்கள்

ஊ. நீதிமன்றம் அல்லது தீர்பாயத்தால் தகுதியற்றவர்கள் என தீர்மானிக்கப்பட்டு அறிவிக்கப்பட்டவர்கள்

எ. கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் ஏதேனும் சட்ட பிரிவு 188 இன் கீழ் தொடர்புடைய நபருடன் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடும் போது குற்றம் புரிந்தவர் என தீர்ப்பளிக்கப்பட்டவர்கள்

ஏ. இயக்குநர் அடையாள எண்ணை பெறாதவர்

27.10 இயக்குநர் நீக்கம் (Removal of Director)

நிறுமத்தின் இயக்குநர், அவருடைய பணி காலம் முடிவடைவதற்கு முன்னர், அவரது அலுவலகத்திலிருந்து நீக்கப்படலாம்

1. பங்குதாரர்கள்
2. மத்திய அரசு
3. நிறுமச் சட்ட வாரியம்

ஒரு இயக்குநர் தனது அலுவலகத்திலிருந்து பின்வரும் மூன்று வழிகளில் ஏதேனும் ஒரு வழியில் நீக்கப்படலாம்:

12th Commerce Tamil Unit 10.indd 250 19/12/2022 14:50:18